南宁市西乡塘区北大路新阳路路口“10·27” 道路交通事故调查报

发布日期：2021-05-07 16:28 撰稿人：应急局 来源：应急局

2020年10月27日19时14分许，在南宁市西乡塘区北大路新阳路路口，郑xx驾驶机件不符合技术标准的、未取得南宁市区域通行证的桂AY5701号重型
方向行驶至北大路新阳路路口后右转弯行驶，马xx位于路口东南角处由郑xx车行驶方向右侧往左侧沿人行横道步行通过时，其身体与郑xx车车头正面发生
道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查
函〔2019〕174号）等法律法规的有关规定，城区政府批准成立了北大路新阳路路口“10·27”道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），由城区应急
监委、交通局、交警一大队、公安分局、总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、
场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员等方式，查明了事故的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有
理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故概述

1.事故发生时间：2020年10月27日19时14分许。

2.事故发生地点：南宁市西乡塘区北大路新阳路路口。

3.事故涉及单位：广西南宁宝资通物流有限公司。

4.伤亡人数：死亡1人。

（二）事故单位基本情况

广西南宁宝资通物流有限公司，成立于2007年10月31日，注册地位于南宁市良庆区荣光南路2-C4号，法定代表人为雷xx，公司类型为有限责任公司
社会信用代码：91450107667030734P，经营范围包括道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准），仓储服务（除危险化
询、货运信息咨询；销售：农副土特产品（仅限初级农产品）、五金交电、汽车配件、建筑装饰材料（除危险化学品及木材）。

持《中华人民共和国道路运输经营许可证》（桂交运管许可南字450108151454号），经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式、集装箱、冷藏保鲜、
期：2019年12月5日至2023年12月5日。

公司现有车辆86辆，驾驶员86名。

（三）事故车辆情况

1.桂AY5701号重型自卸货车，车辆所有人为广西南宁宝资通物流有限公司，地址：南宁市良庆区荣光南路2-C4号（该车原车牌号为桂AQ1193号，原
洋运输有限公司，2020年8月11日转移登记变更为桂AY5701号。）。

车辆保险情况：交通事故强制责任险保单号：PDZA202045010000078016;

商业保险保单号：PDAA202045010000076715，投保公司为中国人民财产保险股份有限公司南宁分公司。

桂AY5701号重型自卸货车《中华人民共和国机动车行驶证》检验有效期至2021年5月；《中华人民共和国道路运输证》车辆审验及技术等级记录有效期

该车未取得南宁市区域通行证。

广西南宁宝资通物流有限公司核准该车辆驾驶员为黄xx（黄xx2020年8月11日通过驾驶员准驾资格审核并于同日与广西南宁宝资通物流有限公司签订《

（四）相关人员情况

1.黄xx：桂AY5701号重型自卸货车核准驾驶人，男，1982年8月13日出生，身份证号：450111198208xxxxxx，住址：南宁市江南区沙井街道办事处三
型B2E，驾驶证：450111198208xxxxxx，档案编号：450100711338，初次领驾驶证日期是2001年1月2日，有效期至2023年1月2日。持经营性道路货物运
号：450111198208xxxxxx，有效期限至2024年3月9日。

2.郑xx：事故当天桂AY5701号重型自卸货车驾驶人，男，1979年2月24日出生，身份证号：452124197902xxxxxx，住址：广西上林县木山乡木山村
驾驶证：452124197902xxxxxx，档案编号：450102291606，初次领驾驶证日期是2010年3月24日，有效期至2026年3月24日。持经营性道路货物运输驾
450100054736，有效期限至2023年5月16日。

3.马xx：女，1962年7月3日出生，身份证号：450106196207xxxxxx，住址：广西南宁市西乡塘区新阳路81号1栋403号房。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年10月27日，桂AY5701号重型自卸货车核准驾驶人黄xx因身体不适临时聘请郑xx驾驶该车辆进行运输。黄xx临时聘请驾驶人郑xx未按相关要求
公司报备（黄xx2020年8月11日与广西南宁宝资通物流有限公司签订《安全行车责任状》第二条第三款：驾驶员必须持有经有关部门培训后发给的有关从业
及时把新的驾驶员相关证件资料报公司审核后方能上车驾驶。）

2020年10月27日19时14分许，在南宁市西乡塘区北大路新阳路路口，郑xx驾驶机件不符合技术标准的、未取得南宁市区域通行证的桂AY5701号重型
方向行驶至北大路新阳路路口后右转弯行驶，马xx位于路口东南角处由郑xx车行驶方向右侧往左侧沿人行横道步行通过时，其身体与郑xx车车头正面发生
道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，南宁市交警一大队民警立即赶到事故现场展开事故救援和先期事故调查及处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者马xx。事故直接经济损失80万元。

四、检验鉴定情况

（一）道路基本状况及天气情况

1.天气情况:晴。

2.道路情况:现场位于南宁市西乡塘区北大路新阳路路口，新阳路呈东西走向，东往红十字会方向，西往区妇幼方向，北大路呈南北走向，南往北大桥
路口四角设有安全岛，安全岛与路侧人行道之间有人行横道线。沥青路面完好，干燥，视线良好。夜间有路灯照明。

（二）有关检验鉴定情况

1.委托南宁市中一司法鉴定所对马xx进行尸体检验鉴定检验结果：马xx系符合道路交通事故导致颅脑、胸腹脏器及左下肢严重损伤死亡。

2.委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AY5701号红岩牌CQ5256ZLJHTVG384L重型自卸货车（车辆识别代号：LZFF25T43JD018774）进行动态安
结果为：(1)该车行车制动性能不合格。(2)该车驻车制动性能不合格。(3)该车转向系合格。(4)该车照明装置合格。(5）该车信号装置不合格。(6）该车车
车尾部标志板不合格。(8）该车防护装置不合格。(9)该车行驶系不合格。(详见《狮山车检〔2020〕动检字第593号》)

3.委托南宁市金盾司法鉴定所对郑xx血液中的乙醇定量进行检验，郑xx血液中的乙醇定量检验结果为：依据检验结果，被鉴定人郑xx静脉血液乙醇含
《南宁市金盾司法鉴定所〔2020〕化检字第0085号》)

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故形成原因分析

郑xx驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，遇行人正在通过人行横道时未停车让行的交通违法行为是造成事故的原因。郑xx驾驶未取得南宁
内行驶的交通违法行为对事故的发生不起作用。

（二）交警部门适用法律、法规及责任划分意见：

郑xx其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关第四十七条第一款：“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，
《中华人民共和国道路交通安全法》有关第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施
准等具有安全隐患的机动车。”之规定。

郑xx单方过错导致道路交通事故。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定：郑xx承担全部责任。马xx不承担责任。

(三)事故车辆单位履职情况

广西南宁宝资通物流有限公司安全生产管理机构健全，建立有安全生产责任制，明确安全生产职责；已按规定制定安全生产培训教育制度，并建立安全记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；已建立健全安全生产事故隐患排查。

桂AY5701号重型自卸货车《机动车行驶证》《道路运输证》均在有效期内；车辆按规定按时年审并开展车辆综合性能检验；该公司制定有营运车辆二级车辆定期到南宁市顺康汽车修理厂（持《道路运输经营许可证》，桂交运管许可南字450100002173号，经营范围为二类机动车维修。）进行二级维护检验。在事故发生前，于2020年6月30日进行了车辆二级维护，南宁市顺康汽车修理厂已出具《车辆二级维护检验出厂质量保证卡》，该车的《南宁市道路运输车辆
示“建议下次维护日期为：2020年10月30日”。广西南宁宝资通物流有限公司于2020年8月11日对该车进行安全检查，并做有《车辆安全检查记录表》，记录格。

桂AY5701号重型自卸货车驾驶人郑xx机动车驾驶证、经营性道路货物运输驾驶从业资格证都在有效期内。

（四）直接原因

郑xx驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，遇行人正在通过人行横道时未停车让行的交通违法行为是造成事故的原因。

（五）事故性质

调查认定，北大路新阳路路口“10·27”道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）郑xx，广西南宁宝资通物流有限公司桂AY5701号重型自卸货车驾驶人，安全防范意识淡薄，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，遇停车让行的单方过错交通违法行为对事故的发生负全部责任，建议由公安交警一大队按有关规定处理。

（二）黄xx，广西南宁宝资通物流有限公司桂AY5701号重型自卸货车核准驾驶人，黄xx临时聘请驾驶人郑xx未按相关要求向广西南宁宝资通物流有限
定，对事故发生负有责任，建议由广西南宁宝资通物流有限公司规定进行处理并将处理结果报西乡塘区应急管理局备案。

（三）经调查，广西南宁宝资通物流有限公司切实履行安全生产管理职责，落实企业安全生产主体责任，对本次事故的发生不负有责任。建议不予追究

七、事故防范措施建议

广西南宁宝资通物流有限公司要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实驾驶员严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的检查，采取技术、管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不法行为，增强驾驶员安全行车、安全出行意识，提高遵纪守法的自觉性，防止事故的发生。

南宁市西乡塘区北大路新阳路路口“10·27”

道路交通事故调查组

2021年4月19 日